

ماده ۱: طرفین قرارداد				
۱-۱- فروشنده / فروشندگان	فرزند	به شماره شناسنامه	صادر از	کد ملی
متولد	ساکن	کد پستی	متولد	تلفن
با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت	فرزند	به شماره شناسنامه	بموجب	کد ملی
آدرس	کد پستی	صادر از	کد پستی	۱-۲- خریدار / خریداران
متولد	ساکن	به شماره شناسنامه	متولد	کد ملی
با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت	فرزند	به شماره شناسنامه	بموجب	تلفن
آدرس	کد پستی	صادر از	کد پستی	کد ملی

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله				
عبارتست از انتقال	دانگ عرصه و اعیان یک	دارای پلاک ثبتی شماره	فرعی از	اصلی قطعه
بخش	حوزه ثبتی	به مساحت	متر مربع از قرار متری	ریال به انضمام پارکینگ
دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیر روشن / کولر / تلفن دایر / غیر دایر به شماره				و انباری
مورد معامله دارای سند ثبتی	فاقد سند ثبتی	نشانی		کد پستی ملک

ماده ۳: ثمن معامله			
۱-۳- ثمن مورد معامله به طور مقطوع	ریال به حروف	ریال تعیین گردید.	
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ	ریال معادل	تومان نقداً/طی چک	بانک
شعبه	به فروشنده پرداخت گردید، باقیمانده ثمن	ریال طبق توضیحات ذیل مبادعه نامه پرداخت خواهد شد.	

ماده ۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
 ۴-۱- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ / / در دفتر اسناد رسمی شماره حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده به نام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

۴-۲- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

ماده ۵: شرایط تسلیم مورد معامله

۵-۱- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.

۵-۲- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبادیه نامه باشد عقد باطل است و فروشنندگان موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید.

۵-۳- در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی مستحق الغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.

۵-۳- کلیه هزینه‌های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد.

ماده ۶: آثار قرارداد

۶-۱- این قرارداد فروشنده را از هر گونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می‌کند. در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفین فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتی که الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل ریال بعنوان خسارت تخلف عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.

۲-۶- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تخلیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصا حساب شهرداری، مالیاتی و غیره را اخذ نماید.

۳-۶- فروشنده مکلف است کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحقات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تسویه نماید.

۴-۶- هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و غیره به عهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده می‌باشد.

۵-۶- قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.

۶-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به فاحش و افحش ولو به اعلاء درجه به استثنای خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط به شرح مقرر در این میبایعه نامه با اقرار طرفین اسقاط گردید.

۶-۷- در صورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ریال بعنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید.

۸-۶- در صورتی که ممتنع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ
ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

ماده ۷: شرط داورى: کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد یا راجع به آن جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، تغییر یا اجرای مفاد آن ولو پس از فسخ، اقاله، انقضای مدت یا بطلان قرارداد به مرکز داورى توسعه ی حل اختلاف همدان ارجاع می گردد تا مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاص متناسب با موضوع مطروحه به یکی از مؤسسات داورى دارى مجوز ارجاع نموده و آن مرجع یا مؤسسه مطابق قواعد و قوانین و مقررات مربوط به داورى یا رعایت دستور العمل حق الزحمه داوران و نهاد داورى بر اساس آیین نامه مصوب ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در آیین مدنی مصوب سال ۱۳۹۷ می باشد. به تناسب موضوع به صورت لازم الاجرا حل و فصل نماید، داوران باید علاوه بر مقررات حاکم، عرف مسلم موضوع را نیز رعایت نمایند. داور یا داوران در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی تنظیم خواهند کرد، شرط داورى مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و در هر حال لازم الاجرا می باشد، در ضمن هزینه طرح دعوا به عهده خواهان و در صورت محکومیت به عهده محکوم علیه خواهد بود.

شرط داورى به متعاملین تفهیم شد و مورد توافق طرفین قرار گرفت ☐ قرار نگرفت ☐

ماده ۸
طرفین با امضای این قرارداد متعهد گردیدند حداکثر ظرف مدت ده روز تمامی مدارک، مستندات و کد امضای پیامک‌های دریافتی از سامانه‌های کد رهگیری را به منظور انجام تشریفات اخذ کد رهگیری در اختیار مشاور املاک قرار دهند. در صورت استنکاف هر کدام از طرفین قرارداد از انجام موضوع فوق‌الذکر باید ۲۰ درصد ثمن معامله را به عنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید. ضمناً در صورت عدم ثبت قرارداد توسط مشاور املاک در زمان مقرر در حالی که سامانه فاقد هر گونه مشکل فنی و قطعی باشد، حق کمیسیون بطور کامل از ایشان ساقط گردیده و مبلغی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۹: حق الزحمه مشاور املاک

طبق نرخ نامه کمیسیون نظارت شهرستان

حق الزحمه مشاور املاک مبلغ

ریال می باشد که با المناسفه به عهده طرفین است و همزمان با امضای این

ریال و جمع دریافتی با

% مالیات بر ارزش افزوده

ریال دریافت گردید و این بند بمنزله صدور فاکتور می باشد.

قرارداد از هر طرف مبلغ

ماده ۱۰ این قرارداد در تاریخ ساعت در دفتر مشاور املاک به شماره عضویت با مدیریت به نشانی

در سه نسخه بین طرفین تنظیم، قرائت، امضاء و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است با مهیور نمودن نسخ قرارداد به مهی مشاور املاک، نسخه اول را در دفتر مشاور املاک بایگانی نموده و نسخه دوم و سوم را به تحوه کاملاً خوانا تحویل خریدار و فروشنده نماید. هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

ماده ۱۱
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تأیید می‌شود.

توضیحات:

[illegible]

فروشنده	خریدار	شاهد	شاهد	گواهی اینجانب میرسد.
---------	--------	------	------	----------------------

مهر و امضاء متاور املاک
